(권징 제7-3호 서식)

답변서

(권징책벌 피고인용)

사 건 번 호: 2026-1
사 건 명: 신성커뮤니티교회 위임목사 송재영 건
고소인(고발인) :
1. (이름) 차기성 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
2. (이름) 김성동 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
3. (이름) 최종일 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
4. (이름) 정용진 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
5. (이름) 김철수 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로
주소 [redacted]
피 고 인 : (이름) 송재영 나이 [redacted] 성별 남 직분 위임목사
주소 [redacted]
기 소 위 원 회 : 안양노회 기소위원회 기소위원장 김승곤 직분 위임목사
주소 [redacted]

죄과명 : 헌법 권징 제3조
제2항 총회헌법·제 규정에 정해진 중대한 의무위반행위
제5항 허위사실을 유포에 의한 명예훼손행위
제6항 직권남용행위
제14항 교회 운영에 있어서의 부정과 공금유용·배임 등 재정 비리행위

답변 취지

이 사건은 피고인에 대한 기소절차에 헌법 권징 제88조 제5항 및 제89조 제4항에 의거 중대한 절차상 하자가 있으므로 각하하여 주시기 바랍니다.

예비적으로, 절차상 하자를 이유로 각하하지 않는 경우에는 헌법 권징 제87조에 따라 이 사건의 기소사실은 모두 사실이 아니므로 피고인에게 무죄를 선고한다는 판결을 구합니다.

답변 내용

(기소사실·고소원인사실에 대한 답변)

들어가는 말 — 본 답변의 기조

먼저 분명히 말씀드립니다. 본 기소는 사건의 실체에 이르기 전에 절차적 정당성부터 심각하게 훼손되어 있습니다. 죄가 확인되어 기소된 것이 아니라, 죄가 있는 것처럼 보이도록 구성된 기소에 가깝습니다.

이 사건의 본질은 단순히 피고인 개인에 대한 판단에 있지 않습니다. 본 교회는 과거 세 차례에 걸쳐 담임목사와의 갈등으로 공동체가 심각한 상처를 입은 역사를 가지고 있습니다. 그런데 지금도 동일한 유형의 갈등이 반복되면서, 그 책임이 오직 한 목회자 개인의 문제로만 귀결되고 있습니다. 이는 교회 공동체 전체의 문제를 개인의 문제로 축소하는 접근이며, 사건의 본질을 왜곡할 위험이 있습니다.

<u>특히 기소위원회가 이 사건을 다루는 과정에서 교회를 바로 세우기 위한 진지한 성찰과 숙고보다는 정치적 판단이 우선된 것으로 보이는 정황들이 존재합니다.</u> 그 대표적인 사례로, 당초 본 사건을 심리하던 기소위원 4명(목사 2명, 장로 2명)이 전원 사임했고, 이후 선임된 2명의 목사 기소위원들은 장로 기소위원 측과의 심각한 이견과 논쟁 끝에 위원직을 사임했으며, 마지막으로 선임된 2명의 목사 기소위원 중 1명이 이러한 상황(장로 기소위원들과 이견이 깊음)을 듣고 바로 사임했다는 사실을 들 수 있습니다. 이는 본 사건의 처리 과정이 결코 정상적이지 않았음을 보여주는 중요한 정황입니다.

따라서 피고인은 본안에 관한 답변에 앞서 본 기소 자체의 효력에 대하여 먼저 다투고자 합니다. 아래에 제시하는 다섯 가지 절차상 항변과 한 가지 보론은 단순한 형식적 이의가 아니라 재판의 적법성과 공정성을 확보하기 위한 본질적 문제 제기입니다. *헌법 권징 제88조 제5항*에 따르면 *"기소제기의 절차가 헌법 또는 규정에 위반하여 무효인 때"* 기소기각의 판결을 해야 한다고 명시되어 있습니다.

만일 이러한 절차상 하자가 인정된다면, 본안에 대한 판단은 더 이상 실익을 가질 수 없습니다. 그러므로 재판국은 본안 심리에 앞서 본 기소가 적법하게 성립하였는지 여부를 우선적으로 판단하여 주시기 바랍니다.

Ⅰ. 절차에 관한 항변 — 본 기소를 인정할 수 없는 이유

: <u>기소위원회의 기소 과정에는 중대한 절차적 하자가 존재합니다.</u>

교회 재판은 사람을 정죄하기 위한 제도가 아닙니다. 오히려 절차를 통하여 사람을 보호하고, 공동체의 질서를 회복하기 위한 제도입니다. 권징은 처벌의 기술이 아니라 교회의 거룩함과 질서를 회복하는 영적 사역입니다. 따라서 그 출발은 철저히 공정한 조사와 충분한 소명의 기회 보장에 있어야 합니다.

교회 헌법이 정한 권징 절차 역시 이러한 원칙 위에 세워져 있습니다. 사실관계에 대한 객관적 조사, 피고인에 대한 충분한 소명 기회 부여, 그리고 적법한 절차를 통한 판단은 권징의 본질적 요소입니다. 이러한 절차가 결여된 상태에서 이루어진 기소는 단순한 형식상의 하자가 아니라 권징의 정당성 자체를 무너뜨리는 중대한 흠결입니다.

그러나 본 사건의 기소 과정에서는 조사, 소명, 확인이라는 권징 절차의 기본 골격이 제대로 지켜지지 않았습니다. 피고인은 충분한 조사와 확인 절차를 거치지 않은 상태에서 기소가 되었으며, 자신의 입장을 설명하고 소명할 기회 또한 실질적으로 보장받지 못하였습니다. 절차적 정의가 무너진 권징은 교회를 세우기보다 오히려 상처 입힐 수 있습니다.

그러므로 본 기소는 적법한 권징 절차의 요건을 충족하지 못한 것으로서 그 효력이 인정될 수 없으며, 최소한 본안 심리에 앞서 기각 또는 각하되어야 합니다.

아래 다섯 가지 절차상 하자가 그 구체적인 근거입니다.

1. 조사에 참여하지도, 직접 조사하지도 않은 기소위원의 기소는 정당성을 가질 수 없습니다.

기소는 조사 위에 서야 합니다. 충분한 조사 없이 이루어진 기소는 사실상 근거를 상실한 주장에 불과합니다. 권징 절차에서 조사는 선택사항이 아니라 필수요건입니다.

본래 이 사건을 심리하던 기소위원들(목사 2명, 장로 2명)은 기소장을 작성한 이후 명확하지 않은 사유로 모두 위원직을 사임하였습니다. 이들은 사건을 가장 먼저 접하고 관련 내용을 검토하던 위원들이었습니다. 그와 같은 전원 사임은 매우 이례적인 일이며, 적어도 본 사건의 최초 처리 과정에 중대한 문제가 있었음을 시사합니다.

이후 4명의 기소위원이 선정되어 활동하던 중 목사 기소위원들과 장로 기소위원들의 이견이 심각하여 목사 기소위원 2명이 사임하는 일이 반복되었고, 이후 후임들이 선임되었지만 장로 기소위원들과의 대립이 심각함을 깨닫고 목사 기소위원 1명이 또다시 사퇴하였습니다.

*헌법 권징 제57조 제3항은 "기소위원회는 피의자에 대하여 죄과 사실과 정상에 관한 필요사항을 신문하여야 하며 그 이익되는 사실을 진술할 기회를 주어야 한다"*고 하였습니다. 그러나 최종적으로 구성된 새 기소위원들은 피고인에게 소명을 요청하거나 대면 질문하여 직접조사 한 사실 자체가 없습니다. *헌법 권징 제99조 제8항은 "사건의 심리에 관여하지 아니한 자가 그 사건의 판결에 관여한 때"* 항소이유가 된다고도 하였습니다.

결국 본 기소장은 독자적인 조사와 판단의 결과라기보다 이미 제출된 고소 내용에 의존하여 작성된 것이나 기존에 남아 있던 장로 기소위원들의 편향된 의견으로 볼 수밖에 없습니다. 만일 기소위원회가 스스로 사실을 조사하고 확인하는 절차를 거치지 않았다면, 이는 기소위원회 고유의 판단에 따른 기소라기보다 단순한 주장 전달에 머무르게 됩니다.

따라서 본 기소는 조사 절차의 중대한 흠결을 안고 있으며, 적법한 기소로 인정되기 어렵습니다.

2. 부당한 지연은 권징의 신속성 원칙에 반합니다.

고소인들은 2025년 8월 28일 피고인을 고소하였습니다. 그러나 본 기소장은 2026년 6월 7일에 작성되었습니다. 고소 이후 기소에 이르기까지 9개월이 넘는 시간이 경과한 것입니다.

권징은 교회의 질서를 회복하기 위한 제도이므로 신속성과 공정성이 함께 요구됩니다. 사건을 장기간 방치하는 것은 당사자 모두에게 불필요한 부담을 주며, 특히 피고인에게는 지속적인 심리적·목회적 압박으로 작용할 수 있습니다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 권징 절차는 지체 없이 진행되어야 합니다.

*헌법 권징 제61조*에는 *"기소위원회가 고소 및 고발에 의하여 죄과를 조사할 때에는 고소(고발)장을 치리회장으로부터 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조사를 완료하여 기소 제기 여부를 결정하여야 한다. 다만, 필요한 경우 30일의 기간연장을 할 수 있다."*고 되어 있습니다. 그런데 본 사건에서는 9개월이 넘는 상당한 시간이 경과하였음에도 그 지연에 대한 합리적인 설명이 제시되지 않았습니다. 더욱이 그 긴 기간 동안 충분한 조사와 사실 확인이 이루어졌다고 보기 어려운 정황들이 존재합니다. 만일 충분한 조사와 심리가 이루어진 결과로 기소가 제기되었다면 그나마 지연의 사유를 이해할 여지가 있을 것입니다. 그러나 본 사건은 장기간 계류된 끝에 정작 피고인에 대한 직접 조사나 충분한 사실 확인 절차 없이 기소가 이루어졌습니다.

결국 본 사건은 신속한 권징도 아니었고, 충실한 조사도 아니었습니다. 장기간의 지연 끝에 이루어진 기소가 실질적인 조사와 검토에 기초하지 않았다면, 그 지연은 정당화될 수 없습니다.

따라서 본 기소는 권징 절차가 요구하는 신속성과 공정성의 원칙에 중대한 의문을 남기며, 그 적법성과 정당성이 인정되기 어렵습니다.

3. 육하원칙을 결여하고 피고인의 간인 및 서명 또는 기명날인을 거치지 않은 조서는 기소의 근거가 될 수 없습니다.

조사는 단순한 주장 수집이 아닙니다. 무엇보다 사실관계를 구체적으로 특정하는 과정이어야 합니다. **범죄 사실이 특정되어지지 않는다면 효력도 없어야 합니다.** 누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜 하였는지가 분명하게 확인되어야 하며, 조사받는 당사자가 그 내용을 검토하고 확인함으로써 비로소 신뢰할 수 있는 조사자료가 됩니다.

피고인이 본 기소의 기초가 된 피의자 신문 조서 내용을 직접 확인한 바 질의 내용 자체가 육하원칙에 따라 작성되지 않았음을 확인하였습니다. 행위의 주체와 시점, 장소와 경위가 구체적으로 특정되지 않은 부분이 적지 않으며, 객관적 사실보다 추정과 평가가 앞서 기술되어 있습니다. 그 결과 피고인이 무엇을, 언제, 어떻게 행하였다는 것인지조차 명확히 특정되지 않은 내용들이 다수 포함되어 있습니다.

더욱이 피고인은 해당 조서의 내용을 확인한 후, 간인 및 서명 또는 기명날인을 한 사실이 없습니다. *헌법시행규정 제62조 제6항은 "피의자가 조서에 오기가 없음을 진술한 때에는 피의자로 하여금 그 조서에 간인한 후 서명 또는 기명날인하게 한다."*고 규정하고 있습니다. 그러나 피고인이 조서에 간인 및 서명 또는 기명날인을 하지 않은 것은 조서에 기재된 질의 내용이 육하원칙을 갖추지 못하는 등 사실관계가 불명확하여 그 내용을 그대로 인정할 수 없었기 때문입니다. 따라서 해당 조서는 피고인이 최종 승인한 조서라고 볼 수 없습니다.

따라서 이 조서는 그 내용의 정확성과 신빙성을 담보할 수 없으며, 이를 근거로 피고인에 대한 사실을 인정하거나 기소의 근거로 삼기에는 중대한 절차적·실체적 하자가 있습니다. 결국 육하원칙에 따른 사실의 특정도 이루어지지 않고, 피고인의 승인 절차도 거치지 않은 조서를 토대로 제기된 본 기소는 그 신뢰성과 적법성을 인정하기 어려우므로, 기소의 근거로 사용할 수 없습니다.

4. 피고인의 소명과 증거를 충분히 심리하지 않은 기소는 권징 절차의 공정성을 해칩니다.

피고인은 2026년 1월 16일 기소위원회의 요청에 의해 상세한 소명서를 제출하였습니다. 해당 소명서에는 카페 운영, 건축 관련 시안, 행정 처리 과정, 명예훼손 주장 등 본 사건의 주요 쟁점들에 대하여 사실관계와 관련 증거를 근거로 구체적인 설명을 제시하였습니다. 기소위원회는 고소 내용뿐 아니라 피고인의 해명과 제출된 증거까지 함께 검토한 후 균형 있는 판단을 하여야 합니다.

그러나 본 기소장에는 피고인이 제출한 소명서가 충분히 검토되었다고 볼 만한 흔적을 찾아보기 어렵습니다. 소명서에서 제시한 계약의 구조와 법률적 관계, 건축 관련 법적 근거, 당회 결의의 실제 내용, 목적헌금의 성격과 집행 근거 등 주요 쟁점에 대한 검토 결과가 기소장에 전혀 반영되어 있지 않습니다.

만약 기소위원회가 피고인의 소명과 증거를 충분히 검토하였다면, 비록 이를 받아들이

지 않는다 하더라도 그 이유와 판단 근거가 기소장에 나타나야 합니다. 그러나 본 기소장에서는 그러한 숙고의 과정이 확인되지 않습니다.

결국 본 기소는 피고인의 소명과 증거를 충분히 검토한 뒤 이루어진 판단이라기보다, 고소인의 주장에 치우쳐 이루어진 일방적 결정으로 보일 수밖에 없습니다. 피고소인의 최소한의 방어권을 무시하고 그 내용을 실질적으로 검토하지 않았다면, 이는 적법한 권징 절차가 요구하는 공정성과 신중성을 결여한 것입니다.

따라서 피고인의 소명과 제출 자료에 대한 충분한 검토 없이 이루어진 본 기소는 그 정당성을 인정받기 어렵습니다.

5. 시효가 경과한 건축 사안을 기소에 포함한 것은 위법입니다.

피고인은 조사 과정에서 여러 차례 분명히 소명하였습니다. 기소장 제2사실에 포함된 건축 관련 사안은 이미 발생한 지 상당한 시간이 경과한 사안이며, 헌법이 정한 고소기간의 제한에도 저촉되는 문제를 안고 있습니다.

교회 헌법은 권징권의 무한한 행사를 허용하지 않습니다. 고소기간을 제한함으로써 법적 안정성과 절차적 공정성을 보장하고 있습니다. 특히 헌법 권징 제49조에는 죄과를 안 날로부터 2년이 경과한 경우에는 고소할 수 없도록 명시하고 있습니다. 이러한 규정은 오래된 사안을 무제한적으로 다시 문제 삼는 것을 방지하기 위한 것입니다.

그럼에도 본 기소장은 건축 관련 사안을 제2사실로 포함시켰습니다. 피고인이 반복하여 제기한 기간 경과 문제와 헌법상 제한 규정에 대한 검토 결과는 기소장 어디에서도 확인되지 않습니다.

더욱이 해당 건축 사안은 최근 새롭게 발견된 사실이 아니며, 오랜 기간 교회 안에서 공개적으로 진행되고 알려졌던 사안입니다. 따라서 이를 다시 기소사실로 포함시킨 것은 헌법이 정한 고소기간 제한의 취지와 배치됩니다.

결국 기소장 제2사실의 건축 관련 부분은 헌법상 허용된 권징 범위를 벗어난 것으로 볼 수밖에 없습니다. 따라서 해당 부분은 기소사실에서 제외되어야 하며, 이를 근거로 한 기소는 인정될 수 없습니다.

보론(補論). 죄과가 입증된 것이 아니라 죄과처럼 포장되었을 뿐입니다.

기소장은 여러 행정적·목회적 행위에 대하여 '독단', '불법', '비리', '배임' 등의 표현을 사용하고 있습니다. 그러나 평가적 표현이 사실을 대신할 수는 없습니다. *헌법시행규정 제65조는 "헌법 권징 제59조 제2항 제3호에 의한 기소사실의 기재는 범죄의 일시, 장소와 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 하여야 한다."*고 말하고 있습니다. 어떠한 행위

가 죄과로 인정되기 위해서는 먼저 객관적 사실이 확인되어야 하며, 그 사실이 헌법과 권징조례가 정한 죄과에 해당함이 입증되어야 합니다.

그러나 본 사건에서 문제 삼고 있는 사안들을 살펴보면 대부분 이미 교회의 적법한 의사결정 구조와 절차 안에서 진행된 것들입니다. 카페 사역은 공동의회와 당회, 제직회, 유지재단의 절차를 거쳐 추진된 선교 사역입니다. 건축 관련 참여 역시 건축위원회의 요청과 승인에 따라 이루어진 것입니다. 제직회 소집은 총회 헌법이 당회장에게 부여한 권한의 범위 안에 있습니다. 또한 목적헌금은 헌금자의 지정 목적에 따라 집행된 것입니다.

결국 기소장은 개별 행위의 실질과 절차를 충분히 검토하기보다 부정적인 평가와 해석을 덧씌워 죄과가 있는 것처럼 구성하고 있습니다. 그러나 죄과는 표현으로 만들어지는 것이 아니라 사실과 증거로 입증되어야 합니다.

기소장에서 사용된 평가적 표현들의 외피를 걷어내고 실제 사실관계를 살펴보면 권징사유로 인정될 만한 죄과는 존재하지 않습니다. 따라서 본 기소는 실질보다 인상을 앞세운 기소로 볼 수밖에 없습니다.

Ⅱ. 본안에 관한 답변

위 절차 항변이 그대로 유지됨을 전제로, 본안에 대해서도 다음과 같이 답변합니다.

* 제1사실(카페 운영 관련 의무위반 및 재정비리)에 대한 답변

본 기소사실은 헌법 권징 제3조의 어느 책벌 사유에도 해당하지 않습니다. 첫째, 헌법 권징 제3조 제2항과 관련하여 카페 운영이나 선교형 카페 사역에 관한 사항은 헌법 및 시행규정 어디에도 금지되거나 위반행위로 명시되어 있지 않습니다. 둘째, 헌법 권징 제3조 제6항과 관련하여 피고인은 직권을 남용하거나 직무를 유기하여 개인의 이익을 취한 사실이 전혀 없습니다. 카페 사역은 제직회와 공동의회의 결의를 거쳐 추진되었으며, 헌법 권징 제54조의 3이 정한 바와 같이 직무 수행 과정에서 이루어진 업무상 행위는 원칙적으로 책벌의 대상이 될 수 없습니다. 셋째, 헌법 권징 제3조 제14항과 관련하여 피고인이 카페 운영을 통하여 금품이나 재산상 이익을 착복하거나 사적으로 취득한 사실은 전혀 없습니다. 따라서 본 기소사실은 총회 헌법이 정한 권징 사유를 충족하지 못하며, 권징의 대상이 될 수 없습니다.

가. 당회 반대를 무시한 불법 카페 운영 및 취득세 추징 피해 발생했다는 주장은 사실이 아닙니다.

첫째, 당회의 반대를 무시하고 카페를 추진하였다는 주장은 사실과 다릅니다. 카페 사역은 장로들과 함께 동일한 사역을 운영하는 교회들을 방문하고(*물증제1호*), 성도 비전투어(*서증제1호*)와 제직회 동의를 거쳐 추진된 선교 사역입니다(*서증제2호*). 운영 방식과 대표자 선정 등 주요 사항 역시 당회에서 논의되었으며, 독단적으로 진행된 사실이 없습니다(*서증제3호*).

둘째, 불법 카페를 운영하였다는 주장 역시 사실이 아닙니다. 오픈커피 의왕점은 적법하게 사업자등록과 영업허가를 받은 휴게음식점으로 운영되고 있습니다(*서증제4호*). 기소장은 마치 교회 1층 전체를 카페로 사용한 것처럼 서술하고 있으나, 실제 영업허가를 받은 카페 면적은 15평에 불과하며(*서증제5호*), 1층 전체는 공간의 통일성을 고려한 인테리어를 적용한 것입니다(*서증제16-2호*). 따라서 불법 시설 운영이라는 주장은 객관적 사실과 다릅니다.

셋째, 취득세 추징은 고의적인 위법행위의 결과가 아니라 행정청의 사후 법률 해석에 따른 것입니다. 피고인은 사업 추진에 앞서 동일한 형태로 운영되는 여러 교회의 사례를 조사하였고(*서증제6호*), 식품의약품안전처와 국민신문고의 답변을 참고하였으며(*서증제7호*), 장로들의 우려가 제기된 이후에는 별도의 법률 자문까지 받아 신중하게 사업을 진행하였습니다(*서증제8호*). 또한 취득세 부담을 최소화하기 위해 직접 행정청과 협의하여 세액을 감액받았고(*서증제9호*), 나머지 부분 역시 조세심판 절차를 통해 권리구제를 받기 위해 노력하였습니다(*서증제10호*). 따라서 피고인이 위법성을 인식하면서도 사업을 강행하여 교회에 손해를 입혔다는 기소 내용은 사실과 다릅니다.

나. 취득세 이의신청 당회 결의 위반 및 독단적 집행에 대한 주장은 사실이 아닙니다.

첫째, 취득세 이의신청은 교회의 적법한 의사결정에 근거하여 이루어진 행위입니다. 2024년 9월 28일 당회에서는 취득세 문제에 대하여 조세심판 절차까지 진행하기로 이미 방향을 정하였고(*물증제2호*), 2024년 10월 6일 제직회에서는 취득세 부과에 대하여 불복절차를 진행하는 취지의 발언과 논의가 공개적으로 이루어졌으며, 조세심판까지 가려고 한다는 장로들의 발언에 대하여 제직회가 이의를 제기하거나 반대한 사실이 없습니다(*서증제11호*). 이는 교회의 합법적인 의사결정 과정에서 취득세 불복절차를 진행하는 것에 대한 공통된 인식과 동의가 형성되었음을 보여줍니다.

둘째, 독단적인 재정 집행이 있었다는 주장 역시 사실과 다릅니다. 피고인은 취득세와 관련하여 독자적으로 재정을 집행한 사실이 없습니다. 오히려 기소장이 문제 삼는 사례와 달리, 당회나 제직회의 사전 의결 없이 개인 비용으로 임의 지출한 사례는 차기성 장로가 행한 일로, 이는 사후에 2025년 5월 18일 제직회에 보고되었습니다(*서증제12호*). 따라서 피고인에게만 '독단적 집행'의 책임을 묻는 것은 객관적 사실관계와 형평

성에 부합하지 않습니다.

다. 카페 감사 방해 및 재정 보고 의무 불이행에 관한 주장은 사실이 아닙니다.

첫째, 피고인이 카페 감사를 방해하였다는 주장은 이를 뒷받침할 객관적인 증거가 없습니다. 기소장이 제시한 증거서류19는 단순한 카페 영업현황 자료로 감사 방해와는 아무런 관련이 없으며, 증거서류20 역시 감사위원장이 당회장의 승인 없이 임의로 발송한 문서에 불과합니다. 어느 자료에도 피고인이 감사를 방해하였다는 사실은 기재되어 있지 않아, 감사 방해를 입증하기에는 증거력이 부족합니다.

둘째, 재정 보고 의무를 이행하지 않았다는 주장도 사실과 다릅니다. 기소장은 2024년 1월 27일 당회에서 카페의 실제 수입과 지출을 당회에 보고하기로 결의하였다고 주장하지만, 당시 당회에서는 그러한 결의가 이루어진 사실이 없습니다. 오히려 최종일 장로의 실제 발언은 오픈커피 운영위원회가 월 1회 재정과 감사에 관한 사항을 논의한다는 취지였으며, 기소장의 내용은 실제 회의 내용과 일치하지 않습니다. 이에 대해서는 당시 녹음파일을 통하여 객관적으로 확인할 수 있습니다*(물증제3호)*.

셋째, 피고인은 카페 운영 현황에 대한 보고를 중단하거나 거부한 사실이 없습니다. 다만 2025년 7월 13일 제직회에서 보고 체계를 전체 제직회에서 사역실행위원회 중심으로 변경하였을 뿐입니다. 이는 반복되는 오해와 갈등을 줄이고, 운영 주체의 책임을 명확히 하며, 정확한 정보를 전달하기 위한 행정적 조치였습니다. 그 사유 세 가지는 당시 제직회 회의록에도 정확하게 기록되어 있습니다*(서증제13호)*. 따라서 피고인이 구체적 이유 없이 보고를 거부하였다는 기소 내용은 사실과 다릅니다.

라. 당회 결의로 임명된 카페 세무 담당 대리인 임의 해지에 관한 주장은 사실이 아닙니다.

기소장이 근거로 제시한 당회록(증거서류 22)에는 세무 담당 대리인을 선임하기로 '결의하였다'는 내용이 기재되어 있지 않으며, 다른 안건들과 달리 정식 결의 사항으로 기록되어 있지도 않습니다. 또한 세무 대리인 변경은 피고인의 임의적인 결정이 아니라, 최종일 장로의 반복된 부가가치세 신고 오류, 국민연금 신고 착오 등 지속적인 업무상 실수로 카페 운영에 혼란과 손실이 발생하자*(인증제4호)* 오픈커피 본점의 경영지도와 권고에 따라 이루어진 것입니다*(인증제1호)*. 피고인은 이러한 문제를 더 이상 방치할 수 없다는 의사를 차기성 장로를 통하여 여러 차례 전달한 바 있습니다. 더욱이 기소장이 증거로 제출한 '오픈커피 의왕점이 세무기장 업체를 바꿔야 하는 이유에 대한 답변'(증거서류 23)은 누가 대답했는지조차 알 수 없는 기호로 기재되어 있으며 오픈커피 의

왕점 대표나 피고인이 수령한 사실조차 없는 문서로서, 이를 근거로 피고인의 임의 해지를 인정하기에는 증거능력과 증명력이 부족합니다.

마. 사모 개인사업 구조를 통한 교회 재정 통제 이탈에 관한 주장은 사실이 아닙니다.

목사 사모가 교회의 대사회적 사역에서 운영 책임을 감당하는 것은 한국교회가 오랫동안 통용해 온 방식입니다. 대표적인 예가 '어린이선교원'입니다. 1970~90년대 한국교회는 교회 시설을 활용한 어린이선교원(선교유치원)을 지역 선교의 접촉점으로 널리 운영하였고, 그 운영 책임은 관행적으로 사모가 감당하였습니다. 이는 사익 추구가 아니라, 교역자 가정이 교회의 공적 사역에 헌신하는 구조로 한국교회 전반에서 인정되어 온 모델입니다.

오픈커피 의왕점의 대표 명의 역시 동일한 구조입니다. 본사는 교회가 직접 가맹점 운영 주체가 되는 것을 허용하지 않았고, 교회가 직접 영업할 경우 세무상·법률상 문제가 발생할 수 있다는 점이 검토되었습니다*(서증제8호)*. 이에 따라 책임 있는 개인 명의로 계약하기로 하였으며, 이 과정에는 장로들도 함께 참여하였습니다*(서증제14호, 인증제1호)*. 사모가 그 명의를 맡은 것은 어린이선교원 모델과 마찬가지로 교회의 선교 사역을 위한 공적 헌신이지, 개인사업의 개설이 아닙니다.

실제 수익 구조가 이를 입증합니다. 교회는 임대인으로서 매월 임대료와 전기료를 지급받고 있으며*(서증제15호)*, 카페 운영 이익이 사모 개인에게 사적으로 귀속된 사실이 없습니다. 명의는 계약 형식의 문제일 뿐, 실질은 교회 선교 사역입니다.

<u>결론적으로 기소장이 주장하는 독단, 재정비리, 배임 등의 평가는 객관적 사실과 증거가 뒷받침되지 않으며, 제1사실은 권징사유로 인정될 수 없습니다.</u>

*** 제2사실(교회 건축 관련 직권남용 및 재정비리)에 대한 답변**

본 기소사실은 헌법 권징 제3조의 책벌 사유에도 해당하지 않습니다. 헌법 권징 제3조 제6항과 관련하여 피고인은 교회 건축 과정에서 직권을 남용하거나 직무를 이용하여 어떠한 개인적 이익도 취한 사실이 없습니다. 더욱이 건축 관련 사안은 헌법 권징 제49조가 정한 고소기간인 2년이 이미 경과한 사항으로, 새로운 권징 절차의 대상이 될 수 없어 기소권 자체가 인정되지 않습니다. 또한 헌법 권징 제3조 제14항과 관련하여도 교회 건축 과정에서 부정, 공금 유용, 횡령, 배임 등 어떠한 재정 비리도 존재하지 않았으며, 피고인이 이를 통하여 재산상 이익이나 사적 이익을 취득한 사실 역시 전혀 없습니다. 따라서 본 건축 관련 기소는 권징사유와 기소요건을 모두 충족하지 못합니다.

가. 건축위원회 협의 없는 독단적 건축비 사용에 관한 주장은 사실이 아닙니다.

첫째, 피고인의 건축 관련 참여는 건축위원회의 공식적인 요청과 결정에 따른 것이었습니다. 2020년 8월 30일 건축위원회 회의에서 건축위원장 김철수는 담임목사가 건축의 방향성과 목회적 의견을 제시해 줄 것을 요청하여 위원들의 동의를 거쳐 피고인이 건축 과정에 참여하게 되었습니다*(서증제16호, 물증제4호)*. 또한 헌법이나 건축 관련 규정 어디에도 담임목사가 건축위원회의 요청에 따라 자문하거나 의견을 제시하는 것을 금지하는 규정은 존재하지 않습니다. 따라서 피고인의 건축 참여를 건축위원회와 협의 없는 독단적 행위로 볼 수 없습니다.

둘째, 건축비를 독단적으로 사용하였다는 주장 역시 사실과 다릅니다. 건축 공사는 건축위원회, 시공사, 현장소장, 감리자의 협의와 승인 절차를 거쳐 진행되는 구조로, 담임목사가 단독으로 공사를 지시하거나 건축비를 집행하는 것은 현실적으로 불가능합니다. 실제로 당시 건축현장 소장*(인증제2호)*과 건축감리자*(인증제3호)*도 어떠한 공사도 건축위원회의 승인 없이 진행되지 않았다는 사실확인서를 제출하였습니다. 더욱이 피고인이 건축 과정에서 개인적인 이익을 취하거나 재산상 이득을 얻은 사실도 전혀 없으므로, 독단적인 건축비 사용이나 직권남용이라는 기소 내용은 사실과 증거가 뒷받침되지 않습니다.

나. 건축헌금 임의 사용에 관한 주장은 사실이 아닙니다.

피고인이 건축헌금을 임의로 사용하거나 개인적인 용도로 사용한 사실은 전혀 없습니다. 기소장이 문제 삼고 있는 오지은 전도사 가정의 헌금은 일반 건축헌금이 아니라 사용 목적이 특정된 목적헌금으로*(서증제17호)*, 헌금자의 의사에 따라 1층 카페테리아 인테리어를 위한 용도로 전액 집행되었습니다*(인증제4호)*. 이는 헌금자의 지정 목적에 따른 적법한 집행이며, 피고인이 이를 사적으로 사용하거나 다른 용도로 전용한 사실은 없습니다.

결론적으로 제2사실은 장기간 경과한 사안을 다시 문제 삼고 있을 뿐 아니라, 실제 사실관계에 비추어 보더라도 직권남용 또는 재정비리로 평가될 만한 근거가 존재하지 않습니다. 따라서 제2사실은 권징사유로 인정될 수 없습니다.

* 제3사실(교회 행정 및 운영 관련 직권남용)에 대한 답변

본 기소사실은 헌법 권징 제3조의 책벌 사유에도 해당하지 않습니다. 헌법 권징 제3조 제2항과 관련하여, 기소장은 교회 행정 및 운영과 관련하여 피고인이 헌법이나 제규정의 어떠한 조항을 위반하였는지를 구체적으로 특정하지 못하고 있습니다. 단순한 평가나 해석만으로는 권징사유가 성립될 수 없습니다. 또한 헌법 권징 제3조 제6항과 관련하여도 피고인의 행위는 직권남용에 해당하지 않습니다. 오히려 본 사건은 당회의 권한과 제직회의 기능을 명확히 구분하지 못한 데에서 비롯된 것으로, 헌법이 당회장에게 부여한 권한의 행사와 제직회의 재정 기능을 혼동하여 이를 직권남용으로 구성한 것입니다. 따라서 본 기소는 헌법 권징 제3조가 정한 책벌 요건을 충족하지 못합니다.

가. 피고인이 당회 결의 없이 독단적으로 영상업체와 계약을 체결하였다는 기소사실은 사실과 다릅니다.

<u>영상업체 선정과 관련된 예산 집행은 당회의 의결 대상이 아니라 헌법 정치 제91조 제5항에 따라 공동의회에서 확정된 예산을 제직회가 집행하는 재정 사안입니다.</u> 실제로 2025년도 예산에는 영상간사 인건비 1,200만 원이 이미 편성되어 있었으며*(서증제18호)*, 이에 따라 제직회에서 관련 사항을 심의하고 피고인에게 계약 진행을 위임하였습니다*(서증제12호)*. 또한 기소장이 문제 삼는 계약서(증거서류30)는 대금이 지급되어야 효력이 발생하는 조건부 계약으로, 계약서에도 기간 내 대금이 지급되지 않을 경우 자동으로 취소되도록 명시되어 있었습니다. 실제로 대금이 지급되지 않았고 계약은 자동 취소되어 효력이 발생하지 않았으며, 교회의 재정 지출이나 손해도 전혀 발생하지 않았습니다. 따라서 이를 두고 당회 결의 없는 독단적 계약 체결이라고 평가하는 것은 사실관계와 헌법상 재정 의결 구조를 모두 오해한 주장입니다.

나. 제직회장 직권 남용을 통한 임시제직회 불법 소집에 관한 주장은 사실이 아닙니다.

<u>첫째, 제직회에서 거수로 의결을 진행한 것은 헌법과 회의 원칙에 따른 적법한 의사결정 절차였습니다.</u> 해당 안건은 제직회원들에게 충분히 설명한 후 찬반을 묻는 절차를 거쳐 거수로 표결하였고, 다수의 찬성으로 의결되었습니다. 거수에 의한 표결은 교회 회의에서 일반적으로 사용되는 의결 방식이며, 헌법이나 헌법시행규정, 규정집 어디에도 이를 금지하는 규정은 없습니다. 따라서 제직회의 적법한 의결을 거쳐 예산을 집행한 행위를 두고 불법 제직회 소집이나 직권남용으로 평가할 수는 없습니다.

<u>둘째, 예꿈공동체(미취학부) 담당자의 사례비 지급은 이미 편성된 예산을 집행하기 위한 정당한 재정 집행이었습니다.</u> 2025년도 공동의회에서 확정된 예산에는 예꿈공동체 파트전도사 사례비 월 100만 원(연 1,200만 원)과 장학금 학기당 100만 원(연 200

만 원)이 편성되어 있어 총 연 1,400만 원의 예산이 승인되었습니다*(서증제18호)*. 또한 이러한 조건은 장로들의 동의를 거쳐 장로신학대학교 청빙공고에도 그대로 명시되었습니다*(서증제19호)*. 그럼에도 일부 장로들은 청빙이 완료된 이후 대상자의 나이와 경력 등을 이유로 이미 승인된 장학금 지급을 거부하였습니다. 이에 피고인은 공동의회에서 승인된 예산을 정상적으로 집행하기 위하여 제직회에 안건을 상정한 것이며, 이는 헌법 정치 제91조 제5항이 정한 제직회의 재정 집행 권한에 따른 적법한 직무 수행입니다. 오히려 이미 공고한 근로조건을 임의로 변경하거나 지급을 거부하는 것이 사회법상 근로계약 및 신의성실의 원칙에 반하는 문제가 될 수 있습니다.

다. 피고인이 정기당회를 고의로 방해하거나 개최하지 않았다는 기소 내용 역시 사실과 다릅니다.

헌법 정치 제69조는 당회를 연 2회 이상 개최하도록 규정하고 있는데, 신성커뮤니티교회는 2025년 한 해 동안 정기당회와 임시당회를 합하여 15회 이상 개최하여 헌법이 요구하는 기준을 훨씬 초과하여 운영하였습니다*(서증제20호)*. 따라서 피고인이 당회를 개최하지 않거나 방해하였다는 주장은 객관적인 사실과 배치됩니다. 또한 피고인은 임시당회 소집 요구를 거부한 사실도 없습니다. 다만 목회 일정과 교회 운영 일정을 고려하여 합리적인 일정 조율을 요청하였을 뿐이며, 이를 위해 소집요구서를 발송하고 카카오톡 당회 단체 대화방을 통해 지속적으로 협의를 요청하였습니다*(물증제5호)*. 따라서 '개최 불응' 또는 '당회 방해'라는 기소 내용은 사실관계에 부합하지 않습니다.

결론적으로 제3사실은 헌법과 규정이 부여한 권한의 행사, 승인된 예산의 집행, 그리고 정상적인 교회 행정을 직권남용으로 해석한 것에 불과합니다. 그러나 적법한 권한 행사는 직권남용이 될 수 없습니다. 따라서 제3사실은 사실관계와 법리 모두에서 성립할 수 없으며 권징사유로 인정될 수 없습니다.

*** 제4사실(허위사실 유포 및 명예훼손)에 대한 답변**

본 기소사실은 헌법 권징 제3조 제5항의 책벌 사유에도 해당하지 않습니다. 피고인은 존재하지 않는 사실을 허위로 꾸며 유포한 사실이 전혀 없으며, 교회 내에서 발생한 갈등과 당회가 원활하게 이루어지지 못한 경위를 성도들에게 사실에 근거하여 설명하였을 뿐입니다. 설령 일부 당사자가 그 발언으로 인해 불편함이나 명예가 훼손되었다고 느꼈다 하더라도, 그러한 주관적인 인식만으로 명예훼손이 성립하는 것은 아닙니다. 명예훼손은 객관적으로 사회적 평가를 저하시킬 만한 사실의 적시가 있어야 하며, 특히 허위사실 유포

가 문제되는 경우에는 그 내용이 객관적 진실과 다른 허위임이 입증되어야 합니다. 또한 대법원은 적시된 내용의 중요한 부분이 객관적 사실과 합치된다면 일부 표현에 다소 차이가 있거나 과장이 있더라도 허위사실로 볼 수 없다고 판시하고 있습니다. 따라서 피고인의 발언은 교회의 상황과 경위를 설명하기 위한 것으로서 특정인의 명예를 훼손할 고의가 없었고, 허위사실 유포에도 해당하지 않으므로 헌법 권징 제3조 제5항의 책벌 사유가 될 수 없습니다.

가. 오지은 전도사 사임 관련 허위 발언에 관한 주장은 사실이 아닙니다.

<u>피고인은 존재하지 않는 사실을 만들어 발언한 적이 없으며, 당시 오지은 전도사의 사임에 이르게 된 경위와 교회 내에서 실제 논의되었던 내용을 성도들에게 사실에 근거하여 설명하였을 뿐입니다.</u> 당시 일부 장로들이 제시한 사임 또는 해고의 사유는 피고인과 당사자 모두 납득하기 어려운 내용이었으며, 동일한 피해가 반복되는 것을 막고 교회의 혼란을 최소화하기 위해 상황을 설명할 필요가 있었습니다. 이는 허위사실을 유포하거나 특정인의 명예를 훼손하기 위한 목적이 아니라, 실제 발생한 사실관계와 경위를 공유한 것입니다. 이러한 내용은 오지은 전도사의 진술서*(인증제4호)*와 관련 성도들의 고소장에도 동일한 취지로 기재되어 있습니다*(서증제21호)*. 따라서 본 기소사실은 객관적 사실에 반하는 허위 발언으로 볼 수 없습니다.

나. 임시제직회에서의 허위 발언 및 명예훼손에 관한 주장은 사실이 아닙니다.

<u>첫째, 피고인은 임시제직회에서 존재하지 않는 사실을 만들어 발언한 적이 없습니다.</u> 당시 발언은 교회에서 실제 발생한 여러 사안과 그 경위를 성도들에게 설명하기 위한 것이었으며, 허위사실을 유포하기 위한 목적이 아니었습니다. 구체적인 설명 내용은 2025년 5월 18일 제직회에서 사용한 화면자료*(서증제22호)*와 회의 내용으로 확인할 수 있습니다*(서증제12호)*.

<u>둘째, 명예훼손이 성립한다고 볼 수도 없습니다.</u> 기소장은 누구의 어떠한 명예가 구체적으로 훼손되었는지를 특정하지 못하고 있어 증명이 부족합니다. 또한 피고인의 발언은 교회의 주요 현안과 운영 과정에 대한 설명으로서 성도들의 알 권리와 공동체의 공공의 이익을 위한 것이었습니다. 사회법상 명예훼손 역시 적시한 내용이 진실한 사실이고 오로지 공공의 이익에 관한 경우에는 위법성이 조각되어 처벌하지 않습니다. 피고인의 발언은 이에 해당하며, 이러한 사실은 2025년 5월 18일 제직회 회의록*(서증제12호)*과 소병일 목사*(인증제5호)*, 조장원 목사*(인증제6호)*의 진술서에 의하여도 확인됩니다.

결론적으로 본 기소는 피고인의 발언이 허위라는 점을 입증하지 못한 채, 사실관계에 대한 설명 자체를 명예훼손으로 구성하고 있을 뿐입니다. 이는 명예훼손의 성립요건에도 부합하지 않으며, 권징사유로 인정될 수도 없습니다.

III. 본 기소의 배경 — 누가 교회의 질서를 흔들고 있는가?

본 기소는 고소인 측의 주장과 자료를 중심으로 구성되어 있습니다. 그러나 동일한 사건을 두고 다수의 성도들이 오히려 고소인 장로들을 상대로 별도의 고소와 탄원을 제기하고 있다는 사실은 본 사건이 단순한 목회자 개인의 문제로 환원될 수 없음을 보여줍니다.

1. 신성커뮤니티교회는 과거 신성교회 시절부터 담임목사와의 갈등으로 공동체가 반복적으로 상처를 입은 역사를 가지고 있습니다. 여러 차례 목회자와 장로들 사이의 갈등이 법적 분쟁으로 이어졌고, 그 과정에서 교회 공동체는 깊은 분열과 불신을 경험하였습니다.

2. 현재의 갈등 역시 그러한 구조적 문제와 무관하지 않습니다. 그러나 본 기소는 교회 내 갈등의 원인과 경위를 종합적으로 살피기보다 그 책임을 오직 담임목사 한 사람에게 집중시키고 있습니다. 교회의 질서 회복과 화해를 모색하기보다 특정인을 권징의 대상으로 삼는 데 초점이 맞추어진 것으로 보입니다.

3. 이러한 우려는 기소 과정에서도 나타났습니다. 본래 이 사건을 심리하던 기소위원 다섯 분이 장로 측과의 심각한 의견 충돌 끝에 모두 위원직을 사임하였습니다. 사건을 가장 먼저 검토하고 심리하던 위원들이 전원 물러난 것은 매우 이례적인 일이며, 본 사건의 처리 과정에 상당한 문제가 있었음을 보여주는 정황입니다.

4. 문제의 단초로 여겨지는 카페에 대해 세금문제가 발생했을 때 200명이 넘는 성도가 불합리하다고 탄원서를 작성하여 서명을 하였습니다*(서증제23호)*. 이는 애초부터 카페가 독단적으로 운영되었던 것이 아니라 온 성도의 부흥과 성장의 염원이 담긴 선교의 장이었다는 것을 증명합니다.

5. 본 사건과 관련하여 성도 141명은 본 고소가 사실관계와 법리에 부합하지 않는다고 판단하여 탄원서를 제출하였습니다*(서증제24호)*. 이는 본 사건에 대한 교회 구성원들의 평가가 결코 일방적이지 않음을 보여줍니다.

6. 또한 박혜령 권사 외 다수의 성도들은 일부 장로들을 상대로 직권남용, 명예훼손, 당회록 작성과 관련된 문제, 제직회 석상에서의 폭언과 협박, 공적 기도를 이용한 비방 등의 사유를 들어 별도의 고소를 제기하였습니다*(서증제21호)*.

7. 나아가 박혜령 권사 외 24명의 성도들은 일부 장로들이 공동의회, 제직회, 당회의 결의 및 총회 헌법위원회의 해석에도 불구하고 정당한 재정 집행을 지속적으로 거부하거나 지연시켜 교회 운영을 방해하고 있다며 업무방해를 이유로 추가 고소를 제기하였습니다*(서증제25호)*.

8. 특히 제직회는 적법한 절차를 거쳐 새로운 회계와 재정부 팀장을 선임하였음에도 불구하고*(서증제26호)*, 차기성 장로는 현재까지도 회계 관련 자료와 재정 업무에 대한 인수인계를 이행하지 않고 있습니다*(서증제27호)*. 그 결과 제직회와 공동체가 결의한 재정 운영 체계가 정상적으로 작동하지 못하고 있으며, 교회 행정과 재정 집행에 지속적인 혼란이 초래되고 있습니다*(서증제28호)*.

더욱이 이러한 상황 속에서도 담임목회자에게 보고도 이뤄지지 않고 재정 집행이 계속 이루어지고 있어 그 적법성과 정당성에 관한 중대한 다툼이 제기되고 있습니다*(물증제6호)*. 따라서 현재 교회 내 재정 문제는 피고인 개인의 행위에서 비롯된 것이 아니라, 교회의 적법한 결의와 행정 질서의 집행을 둘러싼 구조적 갈등의 결과라고 보아야 합니다.

이와 같은 사실은 본 사건이 단순히 피고인 개인의 권한 남용 여부를 판단하는 사건이 아니라, 교회 운영 전반에 관한 복합적인 분쟁이라는 점을 보여줍니다.

9. 한편 교회는 최근 수년 동안 지속적인 성장을 이루었습니다. 교인 수는 약 60명 규모에서 200명 규모로 성장하였고*(서증제29호)*, 새로 등록한 성도들 가운데 상당수가 카페테리아 사역을 통해 처음 교회를 접하였습니다*(서증제30호)*. 이는 본 사건에서 문제 삼고 있는 사역들이 단순한 개인사업이나 사적 활동이 아니라 교회의 선교적 확장과 지역사회 접촉점 형성에 일정한 역할을 해 왔음을 보여줍니다.

결론적으로 본 사건은 기소장이 묘사하는 것처럼 단순히 담임목사 개인의 비위나 일탈의 문제가 아닙니다. 교회 내 오랜 갈등 구조와 권한 충돌, 그리고 교회의 방향성을 둘러싼 견해 차이가 복합적으로 얽혀 있는 사건입니다. 그럼에도 본 기소는 이러한 배경을 외면한 채 모든 책임을 피고인 한 사람에게 집중시키고 있습니다.

*헌법 권징 제4조 제3항*에 *"재판은 성경과 헌법 또는 헌법시행규정에 의해 공정하게 행하여야 한다"*고 했습니다. 재판국께서는 기소장에 기재된 주장만이 아니라 이러한 전체적인 배경과 교회 공동체 안에 존재하는 다양한 목소리까지 함께 살펴 주시기를 요청드리며, 답

변 취지대로 처리해주시기 바랍니다.

증거 방법

1. 서증

번호	표목	내용 및 입증취지
1	비전쉐어 프로젝트 자료 1. 주보 2. 계획서 3. 피드백	오픈커피 의왕점의 선교적 기획 경위 및 성도 비전투어
2	제직회 회의록 사본(2023.6.4., 7.9., 8.6.)	카페 사역에 대한 성도 총의 확인
3	당회 자료 (2023.5.20., 6.24., 7.29., 11.25., 12.14.)	당회에서 수차례 카페테리아 관련 사항들을 논의
4	1. 오픈커피 의왕점 영업신고증 2. 사업자등록증	결격사유로 반려되지 않고 정식 허가받은 업체임
5	1. 건축물대장 2. 건축법 시행령	구내식당 내 15평 휴게음식점 적법 허가
6	탐방 관련 주보	교회 내 카페테리아 운영을 위해 20곳 이상의 유사 장소를 탐방
7	식약처·국민신문고 답변 등 유권해석 자료	사업 진행 전 유권해석 확인 경위
8	법률 자문서(조계창 변호사)	교회 구내식당 내 휴게음식점(카페) 관련 해당 시설의 설치·운영의 적법성 등에 대한 검토
9	1. 관련 메일 자료 2. 지방세 과세예고 통지(2024.9.9., 9.24.)	행정청과 직접 소통하며 세액 감면을 위해 노력했으며, 실제 9천만원 가량 감면 받음
10	조세심판청구 이유서	제직회 승인이 났으나 장로들의 반대로 제출하지 못했음(행정절차를 거쳐 최대한으로 세액감면을 받고자 함)
11	제직회 회의록 사본(2024.10.6.)	과세적부심과 조세심판까지 갈 것에 대해 장로들이 언급
12	제직회 회의록 사본(2025.5.18.)	1. 차기성 장로가 사비로 재산세 대납함을 제직회 때 사후 보고함 2. 공동의회에서 결정한 예산 집행과 관련해 제직회에서 승인을 거침
13	제직회 회의록 사본(2025.7.13.)	보고 체계 변경에 대해 제직회 때 사유 언급
14	오픈커피 의왕점 가맹계약서 사본 – p13, p29	계약 조항 변경 반영 및 운영 주체(개인사업자·본점 경영지도) 명시
15	1. 임대차계약서 2. 전자세금계산서	교회는 임대수익 구조(영업 주체 아님)
16	1, 제직회 회의록 사본(2021.2.21.) 2. 설계지침서	요청에 따라 건축의 목회적 방향을 제시
17	제직회 회의록 사본(2024.1.14.)	사용처를 기명한 건축 특별 목적헌금이 존재함
18	2025년도 예산안	영상간사, 파트전도사 사례비 책정
19	장로회신학대학교 초빙게시판 (2024.4.29., 2025.2.18.)	지원자격에 원래부터 학부생까지 포함했으며, 사례비도 자세히 기재해서 공고 올림
20	2025년 당회 관련 주보	연17회 개최됨
21	성도 측 고소장(장로 5인 상대)	1. p10~12 : 오지은 전도사 명예훼손 관련 정황 설명 2. 직권남용·명예훼손·당회록 문제·폭언 정황
22	제직회 화면자료(2025.5.18.)	성도들의 이해를 돕기 위해 구조를 화면으로 제시
23	과세전적부심사청구 관련 탄원서(2024.10.31.)	성도들이 카페테리아를 이해하고 있는 관점 설명
24	성도 141인 탄원서(2025.9.29.)	본 고소가 사실·법리에 반함
25	성도 측 추가고소장(2026.2.11.)	장로 측 재정 집행 거부·업무방해
26	제직회 회의록 사본(2026.3.15.)	회계 선출 관련 투표
27	내용증명(2026.4.30., 5.21., 5.29., 6.19.)	회계 인수인계 관련 이행 촉구(총회 헌법위원회

		답변서 및 노회 규칙부 해석 첨부)
28	제직회 회의록 사본(2026.5.31.)	회계 인수인계 마감일 최종 통보
29	1. 정책당회 자료집(2024, 2025) 2. 2026년 관련 주보	2024년 85명, 2025년 62명, 2026년 현재까지 23명의 새가족 등록이 있었음(총170명)
30	카페운영위원회 모임 PT(2025.4.20.)	내부 설문조사 결과 발표(신규 성도 50%이상 카페테리아를 통해 교회 접촉)

2. 물증

번호	표목	내용 및 입증취지	비고
1	비전쉐어 탐방 관련 장로 참여 사진(2023.5.26.)	새성전 카페테리아 운영을 위해 진행한 탐방에 김철수, 김성동, 정용진 장로 참여	-
2	1. 최종일 장로가 보내준 당회 회의록 및 관련 카카오톡 대화 캡처(2024.10.5.) 2. 실제 당회록 사본(2024.9.28.)	당회 결의 관련 원안 작성 변경 경위 확인	재판국 검증요청
3	당회 녹취파일(2024.1.27.)	최종일 장로의 실제 발언과 다르게 당회록을 작성	-
4	건축위원회 회의록(2020.8.30.)	담임목사의 건축위원회 참석 의견개진 결정	재판국 검증요청
5	당회 카카오톡 대화 캡처	당회 정상 운영, 장로 측 불참·보이콧	-
6	인수인계 거부영상 및 녹음파일(2026.7.5.)	고성으로 협박·위력행사 및 공동폭행	-

* 재판국의 사실확인이 필요한 증거는 '비고'란에 따로 기재하였으니 검증을 요청합니다.

3. 인증

번호	성명	직분·자격	입증취지
1	허대광	오픈커피 본점 대표	사실확인서(2025.9.12.) : 장로들의 계약조건 변경요구가 있었으며, 경영지도를 하며 기장 교체를 권유함
2	심종식	건축 현장소장(엘림건설)	사실확인서(2025.9.13.) : 모든 시공이 건축위원회 검토·승인 거침
3	김태건	건축 감리단장(한인건축사)	사실확인서(2025.9.10.) : 건축현장회의 및 현장감독관이 건축담당 장로와 협의하며 진행함
4	오지은	前) 신성커뮤니티교회 전도사(2020~24)	진술서(2026.7.5.) : 목적헌금·교회 및 카페테리아 관련 사역·부당해고에 관한 입장표명
5	소병일	前) 신성커뮤니티교회 부목사(2023~24)	진술서(2026.7.3.) : 사역 당시 장로들의 폭언이 비일비재했으며, 교역자들에게 부당하게 대함
6	조장원	前) 신성중학교 교목(2021~24)	진술서(2026.7.4.) : 교회에 대해 왜곡된 정보를 노회에 전달하는 장로가 있음과 사임에 대한 당사자 입장표명

위 사건에 대하여 위와 같이 피고인은 답변합니다.

2026년 7월 9일

피고인 송 [redacted]

대한예수교장로회 안양노회 재판국장 귀하